

1009337-16.2021.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: Fabio Pando de Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... se desenvolveu intensos e odiosos tráfico de drogas e meretrício, com a invasão por eles de vários imóveis da região.

Sendo assim, restou comprovado que os autores de fato não mais possuem poderes de proprietários sobre o bem em cotejo, motivo pelo qual, segundo os argumentos acima esposados, não podem continuar sendo considerados sujeitos passivo da relação jurídico-tributária ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Viaduto Dona Paulina, Nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1009337-16.2021.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1009337-16.2021.8.26.0016

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL

Requerente:

Gerson Baseio e outro

Requerido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Fabio Pando de Matos

Vistos.

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, de aplicação subsidiária a este procedimento, consoante art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Autos conclusos a este Magistrado por determinação da Eg. Presidência, que presta auxílio-sentença à 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, em razão do acúmulo de processos.

Fundamento e decido.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo desnecessárias outras provas além daquelas produzidas nos autos, nos termos do artigo 355, inciso I, CPC.

Trata-se de ação anulatória de débito de IPTU c/c declaratória de inexistência de débitos fiscais por meio da qual os autores insurgem-se contra a cobrança de IPTU incidente sobre o imóvel discriminado na inicial. Aduzem, para tanto, que, muito embora ainda constem vinculados ao referido bem no cadastro imobiliário municipal, não são mais seus legítimos proprietários, haja vista que, por estar localizado na região conhecida por "Cracolândia", ele foi invadido por usuários de entorpecentes, o qual, inclusive é objeto de desapropriação por utilidade pública em processo movido pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB que tramita

na 4ª Vara da Fazenda Pública desta Capital (autos nº 10630060-92.2017.8.26.0053). Pois bem.

Como sabido, o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU é tributo de competência municipal que tem por hipótese de incidência a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, localizado na zona urbana do Município, conforme preconiza o artigo 32, caput, do Código Tributário Nacional, in verbis:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

[...]

A sujeição passiva do referido tributo, por sua vez, abrange todos aqueles que detêm qualquer direito de gozo sobre o bem imóvel, seja tal direito pleno ou limitado. Como bem ensina Eduardo Sabbag, são contribuintes desse imposto "[...] o proprietário (pleno, de domínio exclusivo ou na condição de coproprietário), o titular do domínio útil (enfiteuta e usufrutuário) e o possuidor (posse ad usucapionem, por exemplo, como aquela com a possibilidade de aquisição do domínio ou propriedade pela usucapião)." (SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 8.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1.117).

Tal conclusão, vale dizer, é extraída do próprio artigo 34 do Código Tributário Nacional, que assim estipula:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

No Município de São Paulo/SP, a Lei Municipal n.º 6.989/66, que dispõe sobre o IPTU, reitera as mesmas regras sobre a hipótese de incidência (artigo 9º) e sobre a sujeição passiva do imposto (artigo 10º), razão pela qual, em tese, o lançamento do IPTU e das taxas imobiliárias em face daquele que consta na matrícula do imóvel como sendo o seu legítimo proprietário não padece de qualquer vício de ilegalidade, ainda que exista, por exemplo, contrato de compromisso de compra e venda firmado com terceiro, segundo a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.111.202/SP, submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (Tema n.º 122):

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009)

Destarte, a constatação de inexistência de relação jurídico-tributária no tocante a tais tributos fica restrita àquelas hipóteses nas quais reste comprovada a completa perda dos poderes inerentes à propriedade, quais sejam, o de usar, gozar e dispor do bem, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.

Situação que representa bem tal hipótese é a de invasão do imóvel por terceiros, haja vista que, nesse caso, o proprietário fica impossibilitado de fruir do bem, remanescendo apenas a sua titularidade formal no registro de imóveis, razão pela qual lhe atribuir responsabilidade tributária por tal bem configura ofensa aos princípios da razoabilidade, da equidade, da proporcionalidade e da justiça, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Confira: TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. INVASÃO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ AO CASO DOS AUTOS. 1. É inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, devendo o município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida. 2. "Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do Estado violar o direito de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua prerrogativa de constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por particulares (proibição do venire contra factum proprium)". (REsp 1.144.982/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 15/10/2009.). 3. Faz-se necessária a modificação do acórdão estadual, tendo em vista especial atenção ao desaparecimento da base material do fato gerador do IPTU, combinado com a observância dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva. 4. Inaplicável ao caso dos autos a incidência da Súmula 7/STJ, porquanto todo o quadro fático está devidamente delineado nos fundamentos do acórdão recorrido. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1551595/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IPTU. COBRANÇA. SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. INVASÃO DA PROPRIEDADE POR TERCEIROS. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE PELO PODER PÚBLICO APÓS O FATO GERADOR. ARTIGO 34 DO CTN. EXAÇÃO INDEVIDA. POSSE DO MUNICÍPIO EXPROPRIANTE EXERCIDA ANTES DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE IMISSÃO PROVISÓRIA. LOTEAMENTO E BENFEITORIAS NA ÁREA. ANIMUS APROPRIANDI. 1. Hipótese em que o município alega, além da violação do art. 535, II, do CPC, seja reconhecido ao proprietário do imóvel a legitimidade de figurar como sujeito passivo do tributo (IPTU - ano de 1991), não obstante a propriedade ter sido invadida por terceiros e, por fim, desapropriada pelo próprio ente público. 2. A Corte de origem manifestou-se sobre todas as questões indispensáveis ao deslinde da controvérsia, motivo pelo qual não há falar em violação ao art. 535, II, do CPC. 3. O artigo 34 do CTN dispõe que: "Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título". 4. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 5. "A simples declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, não retira do proprietário do imóvel o direito de usar, gozar e dispor do seu bem, podendo até aliená-lo. Enquanto não deferida e efetivada a imissão de posse provisória, o proprietário do imóvel continua responsável pelos impostos a ele relativos" (REsp 239.687/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ de 20.3.2000). 6. Não obstante a posse legal da municipalidade tenha ocorrido somente em 1992 com autorização judicial para imissão na posse, o que lhe garantiria o direito de cobrança da exação referente ao ano anterior do proprietário, o fato é que ela já havia ingressado na área antes, loteando-a e implementando melhoramentos como asfalto, energia elétrica entre outros, o que lhe retira o direito de cobrar a exação do proprietário. 7. Não se pode exigir do proprietário o pagamento do IPTU quando sofreu invasão de sua propriedade por terceiros, defendeu-se através dos meios jurídicos apropriados e foi expropriado pela municipalidade, sendo que esta, antes de receber a autorização judicial para imissão provisória, ingressou na área com o ânimo de desapropriante. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1111364/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe

03/09/2009).

Afinal, inconteste que a invasão do imóvel e a perda da posse, com violação aos direitos inerentes ao domínio e consequente esvaziamento do seu conteúdo econômico, descaracterizam a hipótese de incidência do IPTU, pois “[...] o Direito de propriedade sem posse, uso, fruição é incapaz de gerar qualquer tipo de renda ao seu titular e deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dos fatos”. (REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009).

Indo no mesmo sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU Exercício de 2017 - Invasão do imóvel tributado, com perda do conteúdo econômico e dos direitos inerentes à propriedade - Ilegitimidade passiva configurada - Majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §11) Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001066-58.2019.8.26.0090; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 - Município de São Paulo - Imóvel invadido por terceiros - Ilegitimidade passiva do executado - Perda dos direitos de propriedade - Entendimento do C. STJ, no sentido de que é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, devendo o município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida - Precedentes desta E. Câmara - Sentença de procedência mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1002945-03.2019.8.26.0090; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020).

Ação Declaratória de Isenção de IPTU c.c. Pedido de Permuta de Bem Imóvel e/ou Dação em Pagamento de Bem Imóvel com Restituição de Valores Remanescentes com Pedido de Tutela Antecipada. Exercícios de 2003 a 2016. Alegação de que a invasão do imóvel por terceiros, desde a década de 1990, impede o pleno domínio do bem pelo proprietário e afasta a possibilidade de cobrança do tributo pela municipalidade. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para, confirmando a liminar, reconhecer como prescritas as dívidas de IPTU impugnadas, referentes aos anos de 2003 a 2011, bem como para, com relação ao requerente, declarar como inexigíveis os IPTU's que se venceram posteriormente a 2011, inexigibilidade que deve perdurar enquanto o demandante estiver privado de qualquer uso sobre o imóvel identificado sob o SQL 170.146.0037-1. Pretensão à reforma manifestada pela municipalidade. Acolhimento em parte. Afastamento da tese adotada pela r. sentença de prescrição do crédito tributário dos exercícios de 2003 a 2011. Inocorrência, por outro lado, da prescrição suscitada pelo Município da pretensão do autor quanto à declaração de inexigibilidade dos tributos dos exercícios de 2003/2011. Mérito. Suficiência dos elementos trazidos aos autos para demonstrar que a área referente ao imóvel do autor foi ocupada por terceiros anos antes dos fatos geradores em discussão.

Ausência de sujeição passiva do autor, que não pode exercer os direitos inerentes à propriedade de usar, gozar ou dispor do imóvel, em relação ao IPTU. Extensão dos efeitos do julgado a exercício futuros. Possibilidade no caso concreto. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1013150-13.2016.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020).

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA - LOTEAMENTO IRREGULAR - Pretensão inicial voltada à condenação da Municipalidade a restituir os autores dos pagamentos do IPTU dos exercícios de 1998 a 2002, cancelar a cobrança do IPTU do exercício de 2003, bem como indenizá-los por danos morais, diante da perda da propriedade - Esbulho possessório caracterizado - IPTU - Ilegitimidade passiva Inteligência do art. 32 do CTN c.c. art. 1.228 do CC

Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP Redução da verba honorária, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC Sentença parcialmente reformada -Recurso oficial parcialmente provido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 0013613-37.2003.8.26.0114; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2ª. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/05/2015; Data de Registro: 29/05/2015).

Expostas tais premissas teóricas, e voltando-se ao caso vertente, as provas coligidas aos autos demonstram de maneira satisfatória que o imóvel em testilha realmente foi objeto de invasão, estando na posse irregular de terceiros já há algum tempo, não só em vista da desapropriação iminente, mas também porque é fato notório e sabido que a Rua em que se localiza o imóvel (Helvetia) está situada na região conhecida por "Cracolândia", local infelizmente ocupado por traficantes e usuários de entorpecentes, onde historicamente se desenvolveu intensos e odiosos tráfico de drogas e meretrício, com a invasão por eles de vários imóveis da região. Sendo assim, restou comprovado que os autores de fato não mais possuem poderes de proprietários sobre o bem em cotejo, motivo pelo qual, segundo os argumentos acima esposados, não podem continuar sendo considerados sujeitos passivo da relação jurídico-tributária atinente ao IPTU e demais taxas imobiliárias incidentes sobre esse imóvel.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por GERSON BASEIO e MARIA APARECIDA BASEIO contra a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no que tange aos tributos municipais incidentes sobre o imóvel a partir de 2018 (f. 28).

Sem custas e verba honorária em primeira instância, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Decorrido o prazo para a interposição de eventuais recursos, certifique-se o trânsito em julgado.

Com o trânsito em julgado, cadastre-se a extinção, com baixa definitiva.

Deixo de determinar a remessa necessária nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

São Paulo, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA